

1500367-56.2022.8.26.0655

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... a simples posse para consumo e o tráfico de drogas foram adequadamente delineados pela Lei 11.343/2006 que, em seu artigo 28, §2º, estipula que para se determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Fernão Dias Leme, 2323, Vila Santa Terezinha - CEP 13220-005, Fone:

1133786461/6466, Varzea Paulista-SP - E-mail: varzeaptajec@tjsp.jus.br

Processo nº 1500367-56.2022.8.26.0655 - p.
SENTENÇA

Processo nº:

1500367-56.2022.8.26.0655

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AILTON ALVES ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público contra AILTON ALVES ROCHA, qualificado nos autos, que foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, por trazer consigo, para uso próprio, 3 porções de Cannabis Sativa L. (maconha), e 5 porções de cocaína, em 26 de junho de 2022, por volta das 08h50, na Rua Jataí, nº 394, Vila Indaia, nesta cidade e comarca de Várzea Paulista. A denúncia foi recebida em 09 de setembro de 2022 (fls.43/45) e o acusado foi citado (fls.78).

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acusado.

Após, o Ministério Público pleiteou pela procedência, tendo em vista que a materialidade e autoria foram demonstradas. Em contrapartida, a Defesa pugnou pela absolvição do réu, em razão da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a absolvição com fundamento do artigo 386 do Código de Processo Penal.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls.08/09), auto de exibição e apreensão (fls.06/07), laudo pericial (fls.12/14) e pela prova oral.

No mesmo sentido, a autoria é certa.

Na fase policial, o réu disse "nesta data, após adquirir a cinco porções de cocaína e três porções de maconha, enquanto retornava para sua casa, foi abordado por

Guardas Municipais que o conduziram a esta Delegacia de Polícia. Que antes da abordagem já havia consumido entorpecente" (sic - fls.02)

Interrogado, o réu confessou a prática do crime de porte de drogas. Disse que a droga era para seu uso pessoal.

Corroborando com a confissão do réu, o guarda municipal Carlos Roberto Raimundo Rocha relatou que encontrava em serviço na companhia do GM Marcos, enquanto realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram o autor, que ao notar que iria ser abordado, dispensou em uma grama a quantidade de 5 porções de cocaína e 3 trouxinhas de maconha. Diante dos fatos o conduziram à Delegacia de Polícia. O autor ofereceu resistência, sendo necessário o emprego de algemas. Pois bem.

Diante de todas as provas colhidas, restou devidamente comprovado que o réu praticou o delito, haja vista que sua confissão encontrou o devido respaldo nas declarações dos guardas municipais (fls.03/04).

Desta forma, os elementos de convicção demonstraram com a necessária segurança e certeza que o acusado trazia consigo a substância entorpecente apreendida para fins de consumo próprio.

Os parâmetros a serem utilizados pelo Magistrado para a divisão entre a simples posse para consumo e o tráfico de drogas foram adequadamente delineados pela Lei 11.343/2006 que, em seu artigo 28, §2º, estipula que para se determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do réu. Por conseguinte, não vislumbro indícios de tráfico de drogas, mas sim, ante a análise geral do quadro probatório (3 porções de maconha e 5 porções de cocaína) da posse para consumo pessoal.

No tocante à alegação de inconstitucionalidade e de conduta atípica, não há que se cogitar de insignificância, tal como alvitado pela defesa ou de inexistência de ofensa ao bem jurídico, porquanto, como é cediço, a norma penal tem por escopo a proteção da saúde pública, tratando-se de crime de perigo abstrato. Observa-se inexistir declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal. Muito embora o Pretório Excelso tenha reconhecido a repercussão geral da matéria no paradigma RE 635.659/SP, o julgamento permanece suspenso. Enquanto não definida em Plenário, tem-se vigente e presumida a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/2006, até mesmo devido à reserva de Plenário, que impossibilitaria, nessa quadro, o reconhecimento da inconstitucionalidade.

Nesse sentido: "CRIME DA LEI Nº11.343/06, ART. 28, OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. Recurso defensivo. Pretendido reconhecimento

da inconstitucionalidade da Lei Especial, art. 28. Inocorrência. Conduta típica. Mesmo que assim não fosse, haveria impossibilidade de declaração por Órgão fracionário deste Tribunal, em obediência à cláusula de reserva de plenário, prevista na CF/88, art. 97 e à Súmula Vinculante nº 10 do STF. Improvimento".

(TJSP; Apelação0000161-62.2015.8.26.0623; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande do Sul - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 20/10/2017).

"AÇÃO PENAL. Porte de entorpecentes. Conduta típica. Inexistência de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Reprimenda condizente com condição de reincidente do apelante. Recurso do apelante improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0010508-55.2017.8.26.0019; Relator (a): Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021).

Nos termos do artigo 27 da Lei 11.343/06 e das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, reputando necessária e suficiente para a repressão e reeducação do réu e tendo em consideração a sua conduta antes e depois do crime (inclusive com a confissão em Juízo), seus antecedentes (reincidente - FA de fls.22/35), sua personalidade e as circunstâncias do fato, aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de dez meses, conforme artigo 28, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Consoante o artigo 29 da Lei nº 11.343/2006, fixo, desde já, nos termos dos §§6º e 7º do artigo 28 da mesma lei, a pena de 40 (quarenta) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo para o caso de eventual descumprimento injustificado pelo réu das medidas acima especificadas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de CONDENAR AILTON ALVES ROCHA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade (inciso II) pelo prazo de dez meses à entidade a ser especificada pelo Juízo das Execuções.

Consoante o art. 29 da Lei 11.343/2006, fixo, desde já, nos termos dos §§6º e 7º do art. 28 da mesma lei, a sanção de pagamento de multa de 40 (quarenta) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo para o caso de eventual descumprimento injustificado pelo réu da medida acima especificada.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Isento de custas.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários a advogada nomeada pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública.

P.R.I.C.

Int.

Varzea Paulista, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA